



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000378226

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0005276-14.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante REGINALDO ALVES DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.

São Paulo, 22 de maio de 2018.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

16ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005276-14.2017.8.26.0132

Comarca: CATANDUVA

Apelante: REGINALDO ALVES DE ANDRADE

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO nº 32.255

LESÃO CORPORAL LEVE em contexto de violência doméstica. Conjunto probatório suficiente para a condenação. Concessão da suspensão condicional da pena na forma dos artigos 77 e 78, § 2º, do CP, considerando que a condição de prestação de serviços comunitários no primeiro ano seria muito mais severa que a pena cuja execução foi suspensa. Apelo provido para esse fim.

1. REGINALDO ALVES DE ANDRADE foi condenado como incurso no artigo 129, § 9º, c/c art. 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido “sursis” com imposição da prestação de serviços à comunidade durante o primeiro ano, com fundamento no art. 77 c/c art. 78, § 1º do Código Penal.

Inconformado com a r. sentença de fls. 68/69, por meio de seu defensor, interpôs Recurso de Apelação, forte no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, pugnando tão somente para que seja modificada a condição de prestar serviços à comunidade no primeiro ano da suspensão condicional da pena (fls. 73/76).

Há contrarrazões. A douta Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pelo provimento do apelo.

É o relatório.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

2. Voto pelo provimento do recurso.

Narra a exordial que, em 20 de maio de 2017, por volta das 15h30, na Rua Diadema, 712, Parque Residencial Flamingo, cidade de Catanduva/SP, REGINALDO, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal da vítima R. A. M., causando-lhe as lesões de natureza leve descritas no laudo pericial acostado às fls. 7/8.

Materialidade e autoria demonstradas, corroboradas pela confissão de REGINALDO em juízo, de rigor era condenação, contra a qual sequer se insurgiu a Defesa.

As penas ficaram dosadas no menor patamar legal.

Assiste razão à Defesa do apelante. Deve ser cancelada a determinação de prestação de serviços à comunidade, por ser incabível, nos termos do art. 78, § 1º, que faz expressa referência ao art. 46, ambos do Código Penal, que, por sua vez, estabelece as diretrizes para a fixação da pena de prestação de serviços à comunidade, dentre as quais o piso de 6 meses para sua imposição.

Assim, aplico a suspensão condicional da pena na forma especial prevista nos artigos 77 e 78, § 2º, do Código Penal, afastando a condição de prestação de serviços no primeiro ano, esta sim muito mais severa que a pena aplicada. Caberá ao condenado escolher entre cumprir pena privativa de liberdade, ainda que em regime aberto, por 3 meses, ou gozar da suspensão da execução por período mais longo.

3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, a fim de conceder o *sursis* em sua forma especial, nos termos dos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

artigos 77 e 78, § 2º, do Código Penal, mantida, no mais, a sentença condenatória.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator